

amg.
24 n.w. 69

វិសោធន៍ក្រសួងយុត្តិធម៌

2/3/68

1. พินิจพิจารณา ความเหมาะสม ของ
 2. การ นำ ไป ใช้ ใน การ เรียน การสอน ใน ชั้น เรียน ระดับ ประถมศึกษา
 3. และ ระดับ มัธยมศึกษา ทั้ง ระดับ ต้น และ ระดับ ปลาย
 4. โดย พิจารณา จาก ความ เหมาะสม ของ เนื้อหา และ วิธีการ นำเสนอ

2.10 2.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

1. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้

2. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า - ล้านบาท

3. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

4. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

5. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจนถึงวันยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

6. กรณีตาม ข้อ 1 - ข้อ 5 ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(6.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(6.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(6.3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(6.4) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ (ค)

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(6.5) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(6.6) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น

จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องให้คำแนะนำในการใช้ระบบงานทางโทรศัพท์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. ทุกวันทำการ และ/หรือ ตามความจำเป็นเร่งด่วน ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งร้องขอ รวมทั้งพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป ณ ที่ตั้งของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขทางโทรศัพท์ได้ และดำเนินการซ่อมแซมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบงาน หรือเหตุสุดวิสัย เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570

3.2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลารับประกัน รวมทั้งการกู้ระบบในกรณีฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) ณ สถานที่ติดตั้งระบบ และดูแลบำรุงรักษาระบบ (Preventing Maintenance) ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

3.3 ในกรณีที่โปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียน ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน 6 ชั่วโมงทำการ นับจากเวลาที่รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค่าปรับในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบได้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาสัญญาทั้งหมด คิดตั้งแต่วันที่ถัดไปที่ได้รับแจ้งจนถึงวันที่ระบบใช้งานได้ปกติ ผู้รับจ้างต้องนำเงินค่าปรับมาชำระให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใน 15 วันหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ

3.4 ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้มหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน

3.5 ให้รายงานมูลค่าหรือปริมาณการใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในงวดสุดท้ายของงานจ้าง

ในเมื่อ
ปีหนึ่ง

4. วิธีการจัดทำข้อเสนอ

ผู้รับจ้างจะต้องข้อเสนอวิธีการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุน และระบบงานทะเบียน

- (1) การให้บริการ
- (2) ช่องทางการติดต่อ
- (3) วิธีการจัดการปัญหา
- (4) วิธีการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา
- (5) การแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- (6) รายงานผลการบำรุงรักษา

5. การเสนอราคา

ข้อเสนอทางด้านราคา หรือมูลค่ารวมของการดำเนินโครงการตามข้อ 3 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใด
ตามแบบร่าง 1 ปี ครึ่งแรกวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570

6. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูประบบงานซื้อ-ขายหน่วยลงทุนและระบบงานทะเบียน
จำนวน 1 งาน ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะชำระเงินจำนวน 4 งวด โดยชำระเมื่อสิ้นสุดการบริการบำรุงรักษาทุก ๆ 3 เดือน ดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ชำระเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 - 31 มีนาคม 2570 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา

8. งบประมาณ

จำนวน _____ บาท (----- บาทถ้วน)

9. อีเมลส่ง
